

Nr. 90 Besprechung in der Reichskanzlei vom 10. Juni 1939

R 43 II/1325, Bl. 32–33 Aufzeichnung des MD Kritzinger

Beginn:

Beginn:

[BEHÖRDENORGANISATION IM PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN]

Auftragsgemäß habe ich heute die vom Führer zu den beiden das Protektorat betreffenden Verordnungen¹ aufgeworfenen Fragen² mit Vertretern des Reichsministeriums des Innern (Abteilung I), der Sicherheitspolizei und des Reichsjustizministeriums besprochen³. Das Ergebnis war folgendes:

– a)

Die SS -Verfügungstruppe und die SS -Totenkopfverbände gehören nach übereinstimmender Auffassung der Ressorts nicht zu den im § 1 der Zweiten Verordnung zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren (Organisationsverordnung) genannten Stellen⁴ und sollen daher dem Reichsprotektor nicht unterstellt werden.

– b)

Der Einfluß der Zentralstellen des Reichs im Protektorat ist auf dem Gebiet der *Polizei* durch Artikel 11 des Erlasses des Führers über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939⁵ gesichert. Artikel 11 Abs. 3 bestimmt: „Die Reichsregierung kann die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßnahmen treffen.“ Danach kann also der Reichsminister des Innern (Reichsführer SS) alle notwendigen Maßnahmen im Protektorat unmittelbar treffen. Für den Erlaß von Polizeiverordnungen wird außerdem die Zuständigkeit des Reichsministers des Innern (Reichsführer SS) durch die Verordnung über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat Böhmen und Mähren, die der Führer gezeichnet hat, klargestellt werden. Auf Grund der Bezugnahme des § 2 auf die Verordnung über die Polizeiverordnungen der Reichsminister⁶ kann der Reichsinnenminister auch im Protektorat Böhmen und Mähren Polizeiverordnungen erlassen. Nur die Zuständigkeit der übrigen Minister (§ 1 Abs. 2 der Verordnung über die Polizeiverordnungen der Reichsminister) soll auf den Reichsprotektor übergehen.

– c)

Auf den übrigen Gebieten der Verwaltung und auf dem Gebiet der Rechtspflege ist nach der übereinstimmenden Auffassung der beteiligten Ressorts die Lage so, daß der Reichsprotektor – wie auch sonst eine oberste Reichsbehörde – gehalten ist, bei allen Maßnahmen, die die Interessen eines anderen Ressorts berühren, nur im Einvernehmen mit diesem Ressort zu handeln. Bei Vorgängen im Protektorat, die sich über das Gebiet des Protektorats hinaus auswirken, oder die auch nur wegen ihrer Bedeutung die Interessen der Reichsverwaltung im allgemeinen berühren, muß demnach der

1 Entwürfe (a.) einer „VO über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat Böhmen und Mähren“ und (b.) einer „Zweiten (Dritten) VO zum Erlaß des Führers über das ~“, dem RMRK vom RIM mit erläutert. Begleitschreiben am 5. 6. 1939 übersandt; R 43 II/1325, Bl. 27–31; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13602; II 3, Reg. Nr. 32655. StS Stuckart hatte sie der Rkei m. d. B. um Vollziehung durch Hitler vorab zugeleitet (ebd. Bl. 20–26), der Entw. b. war Lammers von RProt v. Neurath schon am 1. 6. ausgehändigt worden; ebd. Bl. 17–19.

2 Beim Vortrag durch Lammers am 7. 6. 1939: Anhang, FV 205*.

3 Teilnehmer nicht ersichtlich. Für das RJuM war MR Ruppert anwesend (u. Anm. 9), die Abt. I des RIM vertrat wohl MDgt. Hering.

4 VO-Entw. § 1 lautete: „Alle Behörden, Dienststellen und Organe des Reichs im Protektorat Böhmen und Mähren mit Ausnahme der Wehrmacht und der Gerichte unterstehen dem Reichsprotektor.“

5 RGBl. I S. 485; vgl. Dok. Nr. 61 Anm. 1.

6 Vom 14. 11. 1938 (RGBl. I S. 1582); s. ARH V, Nr. 281.

Reichsprotector mit dem zuständigen Reichsminister über die von ihm beabsichtigten Maßnahmen Fühlung nehmen. Das gilt auch für Weisungen an die Staatsanwaltschaft. Soweit eine Zuständigkeit des Volksgerichtshofs besteht, erhebt die Anklage der Oberstaatsanwalt; das Weisungsrecht liegt hier beim Reichsminister der Justiz.

Es würde nach Auffassung der beteiligten Ressorts genügen, wenn der Reichsprotector auf die Rechtslage, wie sie unter a–c dargestellt ist, zugleich mit der Mitteilung über den Erlass der Verordnungen durch den Führer oder in dessen Auftrag durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei hingewiesen würde. Das Reichsministerium des Innern wird einen Vorschlag für das an den Reichsprotector zu richtende Schreiben übermitteln⁷. Die Vertreter des Reichsjustizministeriums beabsichtigen, die Angelegenheit alsbald ihrem Minister⁸ vorzutragen, um eine Stellungnahme des Ministers zu der grundsätzlichen Frage der Stellung des Reichsprotectors gegenüber den Staatsanwaltschaften im Protectorat herbeizuführen.

Im übrigen ergab die Aussprache, daß bei den Vorarbeiten für die Organisationsverordnung der Reichsführer SS nicht beteiligt war und auch bisher von dem Entwurf keine Kenntnis erhalten hat. Die Vertreter der Sicherheitspolizei machten erhebliche Bedenken gegen die Eingliederung der Geheimen Staatspolizei in die Behörden der Oberlandräte⁹ bzw. die Unterstellung unter diese geltend. Nachträglich teilte mir Geheimrat Hering im Auftrage von Staatssekretär Stuckart mit, daß SS-Gruppenführer Heydrich die Bedenken zurückstelle und der Verordnung zustimme.

Die Vertreter der Sicherheitspolizei brachten im Verlauf der Besprechung die beiden seinerzeit von SS-Gruppenführer Heydrich vorgelegten Verordnungsentwürfe¹⁰ zur Sprache. Der Entwurf der Verordnung über die deutsche Sicherheitspolizei im Protectorat ist durch die neue Organisations-Verordnung zum Teil überholt. Dagegen baten die Herren, noch die Zustimmung des Führers zu dem zweiten seinerzeit vorgelegten Entwurf (Anordnung über die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens) herbeizuführen. Der Entwurf dieser Anordnung, wie er seinerzeit übermittelt ist, bedarf formell einer Änderung, da die Verordnung über die Sicherheitspolizei, auf die die Anwendung gestützt werden sollte, nicht erlassen werden wird. Sachlich werden Bedenken nicht zu erheben sein.

[...] ¹¹

⁷ Übersandt durch StS Stuckart an MD Kritzingen, 12. 6. 1939; R 43 II/1325, Bl. 35–37.

⁸ Franz Gürtner.

⁹ Gemäß § 5 OrganisationsVO (o. Anm. 1 zu b.) gliederte sich das ProtBM für die Zwecke der dt. Verwaltung in Oberlandratsbezirke, wie dies auch schon während der Militärverwaltung der Fall gewesen war. Nach § 6 bildete der Oberlandrat „die nachgeordnete Behörde des Reichsprotectors für sämtliche in reichseigene Verwaltung übernommene Verwaltungszweige mit Ausnahme der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der Zollverwaltung, der Reichspost, der Reichsbahn und der Gerichte“ (Abs. 2). Er übte „die Aufsicht über die [autonomen] Protectoratsbehörden in seinem Amtsbezirk“ aus (Abs. 3), ihm unterstanden „alle Behörden, Dienststellen und Organe des Reiches in seinem Amtsbezirk mit Ausnahme der Wehrmacht und der Gerichte“ (Abs. 5); „die Bildung besonderer reichseigener Dienststellen neben ihm [sollte] ausgeschlossen“ sein (Abs. 4). – Gegen wiederholte Vorschläge auf Umbenennung in „Kreishauptmann“, „Kreispräsident“ oder „Kreischef“ hielt der RIM an der Bezeichnung „Oberlandrat“ fest, um sie bewußt von den Organen der autonomen Protectoratsverwaltung abzusetzen; s. den RdErl. vom 10. 6. 1939: R 43 II/1324, Bl. 181; R 1501/5376, S. 183; R 2/5838, Bl. 160. Als Oberlandräte wurden vorwiegend Regierungsräte eingesetzt: erste Personalliste vom März in R 1501/5376, S. 5–9; Verzeichnis vom Juli 1939 in R 2/5838, Bl. 349 f. Der Versuch, die Oberlandratsbezirke mit den bereits zuvor abgezielten Parteikreisen (Dok. Nr. 61 Anm. 8) und der Gerichtsorganisation (ebd. Anm. 4) völlig in Deckung zu bringen, wurde nach Kriegsbeginn zurückgestellt und nicht wieder aufgegriffen; s. näher R 43 II/1324a, Bl. 16–34.

¹⁰ Vorlagen RFSSChDP an RMRk, 15. 5. 1939, in Abänderung zweier bereits am 9. 5. übersandter Entwürfe: „VO des Führers und Reichskanzlers über die Dt. Sicherheitspolizei im Protectorat Böhmen und Mähren“ (ursprüngl. gefaßt als FüE) und AnO des RProtBM „betr. die Einziehung staatsfeindl. Vermögens im ~“; ebd. Bl. 2–15.

¹¹ Vorlage an RM Lammers, der am 13. 6. abzeichnete. – Die von Hitler am 7. 6. 1939 vorsorglich gezeichnete VO über das *Rechtssetzungsrecht im Protectorat Böhmen und Mähren* wurde unter diesem Datum am 23. 6. verkündet (RGBl. I S. 1039); R 43 II/1325, Bl. 39–42. Gegen die sog. OrganisationsVO (dann AufbauVO genannt) aber kündigte MR Ruppert sogleich am 12. 6. Widerspruch an, der am 16. 6. förmlich erfolgte: Der RJuM beschwor als Konsequenz der VO die Auflösung der Justiz im ProtBM in „eine unmittelbar nur dem Reichsprotector unterstehende Landesjustizverwaltung“; ebd. Bl. 43 f. Ähnlich forderte der RFM das direkte Anweisungsrecht an seine Beauftragten bei den Steueradministrationen der Protectoratsverwaltung, insbes. auch für den Zollgrenzschutz eine exemte Stellung, wie sie Wehrmacht und SS beanspruchten; ebd. Bl. 45; R 2/5838, Bl. 378ff., 425ff. Dem RFM

Kr[itzynger]

sagte der RIM am 22. 6. die Erfüllung des letzteren Wunsches im Verwaltungsweg zu; dem RJuM entgegnete er, seine Bedenken beruhten auf einer „Verkennung der Tragweite der Verordnung“, welche lediglich die Aussage des FüE vom 16. 3. (o. Anm. 5) umsetze, daß dem RProt als oberstem Repräsentanten des Reichs alle Reichsdienststellen unterständen; R 43 II/1325, Bl. 47–54. Kritzynger redigierte bis 30. 6. eine leicht revid. Fassung der VO, mit Begleiterlaß an den RProtBM (o. Anm. 7) und einer von MR Ruppert konzipierten Interpretation der Rechtslage, zu welcher der RJuM die Zustimmung erbat; ebd. Bl. 60–76. Am 27. 6. hatte der RIM dem RMRk ferner Reinschrift der VO über die Sicherheitspolizei (o. Anm. 10) zugeleitet, die aber ihrerseits den Erlaß der AufbauVO voraussetzte; ebd. Bl. 77 f., 81–84. Am 5. 7. 1939 trug Lammers diese beiden VOn und außerdem die vom RFSSChDP proponierte AnO betr. Vermögenseinziehung Hitler vor, der sich aber keine Zeit dafür nahm und den Fragenkomplex in der zweiten Julihälfte zu besprechen wünschte; Anhang, FV 249*. Bevor dieser Termin verstrich, lud der RIM von sich aus zu einer Sitzung ein: Dok. Nr. 121a.

Zitierhinweis

Nr. 90 Besprechung in der Reichskanzlei vom 10. Juni 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d090>